

경고·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 근로계약서 관리 부적정

2. 관계기관 : ■◇원

3. 내 용 : 우리 공단에 취업하는 직원은 근로 조건의 세부사항을 정하는 근로 계약서를 작성하고 이를 성실히 준수할 것을 서약한 후 근무하고 있습니다.

공단 「채용 업무 시행세칙」 제22조(근로계약서 체결)에서는 신규채용자는 별지 제 4호 서식의 내용과 같이 근로계약을 체결하고 근로계약서를 교부하도록 정하고 있고, 「기간제법」 제24조(과태료)에 따르면 근로조건을 서면으로 명시하지 아니하면 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한 근로계약서의 작성 시기와 관련된 고용노동부 질의·답변⁴⁾ 사항을 보면 근로계약은 적어도 근로를 하기 전(근로관계가 개시되기 전) 체결하는 것이 바람직하다고 답변하고 있습니다.

따라서 ■◇원에서 직원을 채용할 시에는 공단 규정 서식에서 정하고 있는 바와 같이 근무조건, 임금 등 근로계약의 세부 조건을 기술한 계약서를 준비하고 해당 직원이 근로를 개시하기 전에 사업주와 근로자가 근로계약서를 작성함으로써 규정 및 관계 법령에 부합하도록 업무를 처리하여야 하고, 관계 직원은 각자의 역할을 충실히 수행하여 기관 운영에 이상이 없도록 관리하여야 합니다.

그런데 ■◇원에서는 2022. 11. 1. 직원A를 채용하면서 신규 채용자의 근로 개시 10일이 경과하도록 담당자는 근로계약서 작성을 미루고, 담당자의 업무 수행을

4) 근로계약서 작성 시기 관련 답변 : 근로계약서의 작성시기를 노동관계법으로 규정하고 있지는 않지만, 근로계약은 적어도 근로를 하기 전(근로관계가 개시되기 전) 체결해야 하는 것이 바람직하며, 일반적으로는 채용이 확정되면 작성을 하는 것

- 답변 링크 : https://minwon.moel.go.kr/minwon2008/lc_minwon/lc_quick_internet_view.do?idx=201504031036016141000

감독해야할 직위에 있는 직원들도 필요한 조치를 적시에 취하지 못하여 직원A이 근로계약을 미작성한 채 2022. 11. 11. 퇴사 후 이 사실을 ◆◇청에 신고하였고, 결국 관할 ◆◇청에서는 「기간제법」 제17조5)에서 정한 각호의 모든 사항을 서면으로 명시하지 않은 사유로 과태료 ?,???원을 공단에 발부하여 2022. 12. 22. ☎☎담당 및 □○과장이 과태료를 분담하여 납부한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ■◇원에서는 2022.11.1. 업무분장 변경으로 인사업무를 부여받은 담당자가 근로계약서 작성 내용을 숙지하고 알려주려다 늦어진 사정이며, 중요한 업무임에도 챙기지 못한 잘못을 인정하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ★1이사는

- 근로계약서 작성과 관련하여 공단 소속기구에서 유사 사례가 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시고, (통보)

○ ★1이사, ■◇원장은

- 신규 채용자의 근로계약서 미작성으로 인사업무를 부적정하게 관리한 관련자는 '경고', '주의' 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

6. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■◇원	xxx급	직원C	●○부장	'21. 1. 1.~현재	좌동	경고
■◇원	xxx급	직원D	□○과장	'22. 1. 1.~현재	좌동	주의 (과태료 부담 참작)
■◇원	▲☆직	직원B	♥▲담당	'22.11.1.~현재	좌동	주의 (과태료 부담 참작)

5) 제17조(근로조건의 서면명시) 사용자는 기간제근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 서면으로 명시하여야 한다. 다만, 제6호는 단시간근로자에 한정한다.

1. 근로계약기간에 관한 사항
2. 근로시간·휴게에 관한 사항
3. 임금의 구성항목·계산방법 및 지불방법에 관한 사항
4. 휴일·휴가에 관한 사항
5. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
6. 근로일 및 근로일별 근로시간